

C 案 · 刑事判决书

文书编号：某刑初字第（2025）第 C-011 号

公诉机关：某市某区人民检察院

被告人张伟民，男，1989 年 11 月 3 日生，汉族，大专文化，某支付公司前职员，户籍地某市某区，身份证号码 3702XXXXXXXXXX3033。2025 年 6 月 14 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年 6 月 20 日变更为取保候审。

某市某区人民检察院以某检刑诉（2025）C-011 号起诉书指控被告人张伟民犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某市某区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人张伟民及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 30 日间，被告人张伟民在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，于 2025 年 5 月 15 日通过郑海涛（绰号“老郑”，另案处理）取得农业银行 6228480266008899、工商银行 6222080155003344、中国银行 6013825566778899 等多张银行卡，自次日（5 月 16 日）起纠集人员按上家指令将卡内资金拆分、层层转账至下游账户，按走账金额 1.2% 抽取提成。经统计，上述多张银行卡支付结算金额累计 1030000 元，其中农业银行卡 340000 元、工商银行卡 290000 元、中国银行卡 400000 元；张伟民据此获利 12360 元，另收取拆分操作费 5000 元，合计非法获利 17360 元。2025 年 6 月 14 日，张伟民经公安机关电话通知后主动到案，到案后如实供述主要事实。

本院认为，被告人张伟民明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡并协助转移资金，支付结算金额累计 1030000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。张伟民在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述、自愿认罪认

罚，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、认罪认罚、退赔退赃的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人张伟民犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；

二、扣押在案的电脑、手机、银行卡一批予以没收；继续追缴被告人张伟民违法所得人民币一万七千三百六十元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某市某中级人民法院提出上诉。

审判员：某市某区人民法院（教学虚构） 日期：2025 年 7 月 30 日